

PP 05 - PROVAS

Processo Penal | Reta Final Policia Penal RN 2026

AULA RAPIDA - FOCO NO QUE CAI

Principios - onus - cadeia de custodia - busca/apreensao - interrogatorio -
confissao - provas ilicitas

Objetivo: fechar o nucleo mais cobrado sem aula extensa, sem doutrina
excessiva e sem desvio da matriz.

1. RAIO-X DA AULA

A matriz desta aula exige exatamente: principios, onus da prova, cadeia de custodia, busca e apreensao, interrogatorio, confissao e provas ilicitas. O bruto de questoes repete com muita frequencia cadeia de custodia, prova digital, busca domiciliar/pessoal e ilicitude probatoria. Por isso, estes pontos recebem prioridade maxima.

PRIORIDADE MAXIMA	PRIORIDADE ALTA
Cadeia de custodia - conceito e inicio - etapas - prova digital - quebra da cadeia Provas ilicitas - derivacao - fonte independente - desentranhamento	Busca e apreensao - domiciliar x pessoal - fundada suspeita - crime permanente - consentimento Art. 155 CPP - prova judicial x elementos informativos

NAO PERCA TEMPO

Nao e aula para aprofundar interceptacao telefonica, colaboracao premiada, testemunhas, reconhecimento ou pericias em geral. Eles aparecem no banco bruto, mas nao integram o nucleo da matriz desta PP 05. Aqui o foco fica no que precisa ser fechado para a prova.

Mapa mental da prova

- Prova judicial -> produzida sob contraditorio; e a base normal da condenacao.
- Elemento informativo -> colhido na investigacao; nao pode, sozinho, fundamentar condenacao, salvo provas cautelares, nao repetiveis e antecipadas.
- Vestigio -> objeto/material bruto relacionado a infracao. Cadeia de custodia preserva sua historia.
- Busca domiciliar -> regra de inviolabilidade; excecoes constitucionais e fundada justificacao.
- Confissao -> nao e rainha das provas; deve ser confrontada com o restante do conjunto probatorio.
- Prova ilicita -> inadmissivel e desentranhada; derivadas tambem, salvo excecoes legais.

2. TEORIA GERAL: O QUE REALMENTE CAI

ART. 155 - REGRA DE OURO

O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A decisão não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Princípios que valem ponto

- Contraditório e ampla defesa: prova relevante deve poder ser conhecida e impugnada pelas partes.
- Presunção de inocência / in dubio pro reo: a acusação suporta o risco da insuficiência probatória sobre o fato imputado.
- Nemo tenetur se detegere: ninguém é obrigado a produzir prova contra si. O silêncio não vale como confissão.
- Comunhão da prova: depois de produzida, a prova pertence ao processo, e não a parte que a requereu.
- Liberdade probatória: ampla, mas não absoluta. Há limites constitucionais, legais e de licitude.
- Persuasão racional / livre convencimento motivado: o juiz aprecia livremente, mas deve fundamentar.

PODE	NAO PODE
Elementos do inquerito podem corroborar a prova judicial.	Condenação baseada somente em informação investigativa comum.
Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas podem ter especial valor mesmo produzidas antes da instrução comum.	Usar “verdade real” como justificativa para ignorar regras constitucionais de prova.

Pegadinhas frequentes

- “O inquerito não vale nada” -> errado. Seus elementos podem ser considerados, mas não como fundamento exclusivo da condenação.
- “Toda prova precisa ser repetida em juízo” -> errado. Lembre das cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- “O juiz está vinculado ao laudo” -> errado. O sistema é liberatório: o juiz pode divergir, desde que fundamente.

3. ONUS DA PROVA - SEM ENROLACAO

REGRA LITERAL - ART. 156

A prova da alegacao incumbe a quem a fizer. Na pratica penal, a acusacao deve demonstrar materialidade e autoria de forma suficiente para superar a presuncao de inocencia. A defesa nao carrega um "onus de provar a inocencia".

O que a banca tenta inverter

- Se a acusacao afirma o fato criminoso e sua autoria -> deve apresentar lastro probatorio suficiente.
- Fatos defensivos podem ser demonstrados pela defesa, mas a duvida racional sobre a imputacao favorece o acusado.
- O CPP admite iniciativa judicial probatoria em hipoteses legais, mas isso nao autoriza o juiz a substituir acusacao ou defesa.
- A prova deve ser avaliada em conjunto: quantidade nao substitui qualidade, legalidade e confiabilidade.

ATALHO DE PROVA

Se a alternativa disser que o reu precisa provar sua inocencia, desconfie. Se disser que o juiz pode condenar com base exclusiva no inquerito, marque como errada, salvo a ressalva das provas cautelares, nao repetiveis e antecipadas.

3 diferencas para memorizar

Fonte de prova	Pessoa ou coisa de onde vem a informacao	Testemunha, objeto, documento
Meio de prova	Instrumento que introduz a informacao no processo	Depoimento, pericia, documento
Meio de obtencao	Tecnica para localizar/obter fontes ou elementos	Busca e apreensao

4. CADEIA DE CUSTODIA - NUCLEO QUENTE

CONCEITO - ART. 158-A

Conjunto de procedimentos usados para manter e documentar a historia cronologica do vestigio, rastreando sua posse e manuseio desde o reconhecimento ate o descarte.

Inicio e vestigio

- Inicio: preservacao do local de crime ou procedimentos policiais/periciais em que se detecte a existencia de vestigio.
- Vestigio: objeto ou material bruto, visivel ou latente, constatado ou recolhido, relacionado a infracao penal.
- Quem reconhece elemento de potencial interesse deve agir para sua preservacao e encaminhamento adequado.
- A finalidade e provar identidade, integridade, autenticidade e rastreabilidade do material.

Etapas 1 a 5

1. RECONHECIMENTO	Distinguir elemento como de potencial interesse probatorio.
2. ISOLAMENTO	Evitar alteracao do estado das coisas; preservar ambientes e vestigios relacionados.
3. FIXACAO	Descrever detalhadamente como o vestigio foi encontrado e sua posicao; registros fotograficos, filmagens, croqui etc.
4. COLETA	Recolher o vestigio que sera submetido a analise pericial.
5. ACONDICIONAMENTO	Embalar individualmente conforme as caracteristicas do material, com identificacao de data, hora e responsavel.

NAO CONFUNDA

Fixacao = registrar/descrever. Coleta = recolher. Acondicionamento = embalar. Esta troca de verbos aparece muito em questao objetiva.

5. CADEIA DE CUSTODIA - ETAPAS FINAIS E PROVA DIGITAL

6. TRANSPORTE	Transferir o vestigio entre locais em condicoes adequadas para preservar suas caracteristicas e controlar sua posse.
7. RECEBIMENTO	Transferencia formal da posse, com documentacao minima: procedimento, origem, transportador, codigo de rastreio, natureza do exame, tipo do vestigio, protocolo e identificacao de quem recebe.
8. PROCESSAMENTO	Exame pericial propriamente dito, com metodologia adequada e resultado materializado em laudo.
9. ARMAZENAMENTO	Guarda do material em condicoes adequadas, inclusive para eventual contrapericia, descarte ou transporte.
10. DESCARTE	Liberacao do vestigio, observada a legislacao e, quando pertinente, autorizacao judicial.

SEQUENCIA PARA DECORAR

Reconheceu -> Isolou -> Fixou -> Coletou -> Acondicionou -> Transportou -> Recebeu -> Processou -> Armazenou -> Descartou.

Prova digital: onde a banca esta apertando

- Print isolado, sem elementos de autenticidade e integridade, pode ser insuficiente quando a cadeia de custodia digital e contestada.
- Metadados, hash, logs de extracao, relatorio tecnico e rastreabilidade reforcam a confiabilidade da prova digital.
- Quebra da cadeia nao gera nulidade automatica em todo caso. O ponto e saber se a falha comprometeu autenticidade, integridade e confiabilidade.
- Se a prova principal e imprestavel e as medidas posteriores derivam dela sem fonte autonoma, surge problema de prova ilicita por derivacao.

PEGADINHA

“Qualquer falha formal anula automaticamente a prova” -> afirmacao excessiva. A analise deve observar o impacto concreto na confiabilidade e rastreabilidade do vestigio.

6. BUSCA E APREENSAO - O QUE MAIS DERRUBA

BUSCA DOMICILIAR	BUSCA PESSOAL
Regra: casa e asilo inviolavel. Entrada sem consentimento: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro; com ordem judicial, durante o dia. Crime permanente nao autoriza entrada automatica: devem existir fundadas razoes, justificadas depois, de que ha flagrante no interior.	Pode ocorrer sem mandado nas hipoteses legais, inclusive diante de fundada suspeita objetiva de que a pessoa oculte arma proibida ou objetos/papeis que constituam corpo de delito. Mero nervosismo, "atitude suspeita" vaga ou denuncia anonima generica, isoladamente, nao bastam.

Pontos de alta incidencia

- Consentimento do morador: pode legitimar a entrada; deve ser livre e demonstravel. A noite, o consentimento pode afastar a restricao do mandado diurno.
- Mandado domiciliar: deve individualizar o local e a finalidade; pesca probatoria generica e problematica.
- Serendipidade: encontro fortuito de prova de outro crime durante diligencia licita pode ser aproveitado, se a busca original era valida e nao houve desvio de finalidade.
- Celular apreendido: apreender o aparelho nao significa, por si so, autorizacao irrestrita para devassar seu conteudo; o acesso a dados pode exigir autorizacao judicial conforme o contexto.
- Busca em mulher: preferencialmente por outra mulher, desde que isso nao importe retardamento ou prejuizo da diligencia.

REGRA DE PROVA

Se a alternativa disser que "todo crime permanente permite entrada domiciliar sem mandado", esta errada. O STF exige fundadas razoes, justificadas posteriormente, de situacao de flagrante no interior.

7. INTERROGATORIO, SILENCIO E CONFISSAO

Interrogatorio e ato de defesa e tambem fonte de elementos probatorios. Para prova objetiva, o essencial e dominar o direito ao silencio e o valor relativo da confissao.

INTERROGATORIO	CONFISSAO
- acusado deve ser informado do direito ao silencio - silencio nao importa confissao - silencio nao pode ser interpretado em prejuizo da defesa - defesa tecnica e entrevista reservada sao garantias importantes - o acusado pode exercer autodefesa de modo total ou parcial	- valor relativo, nunca absoluto - deve ser confrontada com as demais provas - e divisivel - e retratavel - nao substitui exame de corpo de delito quando a infracao deixa vestigios

Pegadinhas classicas

- "Confissao e rainha das provas" -> falso no processo penal atual.
- "Silencio pode ser usado para reforcar a condenacao" -> falso.
- "Confissao dispensa corpo de delito em crime que deixa vestigios" -> falso.
- "Retratacao apaga automaticamente a confissao anterior" -> falso. O juiz analisa todo o conjunto.
- "Confissao e indivisivel" -> falso. O CPP admite divisibilidade.

MEMORIA RAPIDA

CONFISSAO = RELATIVA + RETRATAVEL + DIVISIVEL + CONFRONTADA COM AS OUTRAS PROVAS.

8. PROVAS ILICITAS - ART. 157

REGRA

Sao inadmissiveis as provas obtidas com violacao a normas constitucionais ou legais. Devem ser desentranhadas do processo.

Derivacao - frutos da arvore envenenada

- A prova derivada da ilicita tambem e, em regra, inadmissivel.
- Excecao 1: nao existe nexo de causalidade entre a ilicita e a derivada.
- Excecao 2: a derivada pode ser obtida por fonte independente.
- Fonte independente: aquela que, por si so e seguindo os tramites tipicos da investigacao/instrucao, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
- Preclusa a decisao de desentranhamento, a prova declarada inadmissivel e inutilizada por decisao judicial; as partes podem acompanhar o incidente.

ILICITA	ILEGITIMA
Violacao a norma constitucional ou legal na obtencao da prova.	Expressao doutrinaria normalmente usada para violacao de norma processual na producao da prova.
Ex.: ingresso domiciliar injustificado e sem excecao constitucional.	Em prova objetiva, priorize a redacao legal do art. 157: "normas constitucionais ou legais".

QUESTAO DE BANCA

Se a alternativa disser que a prova derivada e sempre contaminada, sem excecao, esta errada. O proprio CPP traz as hipoteses de ausencia de nexo causal e fonte independente.

9. CASOS RAPIDOS - PENSE COMO A BANCA

1	Condenacao baseada apenas em depoimentos policiais colhidos no inquerito, sem confirmacao em juizo.	ERRADO. Elementos investigativos comuns nao bastam sozinhos para condenar.
2	Vestigio foi fotografado e descrito antes de ser recolhido.	CORRETO. Isso e fixacao; recolhimento e coleta.
3	Crime permanente, sem qualquer dado concreto de flagrante interno, e usado sozinho para justificar entrada na casa.	ERRADO. Exigem-se fundadas razoes.
4	Confissao espontanea dispensa exame de corpo de delito quando o crime deixa vestigios.	ERRADO. A confissao nao supre o exame.
5	Prova derivada pode ser admitida se obtida por fonte independente.	CORRETO.
6	Prints de conversa sem metadados, hash ou rastreabilidade sao automaticamente validos porque o aparelho foi apreendido regularmente.	ERRADO. A autenticidade/integridade precisa ser demonstravel.
7	O silencio do acusado pode ser considerado confissao tacita.	ERRADO.
8	Busca pessoal baseada em denuncia anonima vaga, sem qualquer elemento objetivo adicional.	TENDENCIA: ILICITA. Falta fundada suspeita concreta.
9	Durante busca domiciliar licita surge fortuitamente prova de crime diverso.	PODE SER APROVEITADA, se nao houve desvio de finalidade.
10	Falha na cadeia de custodia produz nulidade automatica, independentemente de impacto no vestigio.	ERRADO. Analisa-se comprometimento da confiabilidade.

10. REVISAO DE 5 MINUTOS

Se lembrar disso, voce ja cobre o nucleo da PP 05:

- Art. 155: condenacao nao se funda exclusivamente no inquerito.
- Excecao do art. 155: provas cautelares, nao repetiveis e antecipadas.
- Sistema de valoracao: livre convencimento motivado / persuasao racional.
- Onus: a prova da alegacao incumbe a quem a fizer; acusacao suporta a prova da imputacao.
- Nemo tenetur: ninguem e obrigado a produzir prova contra si.
- Cadeia de custodia vai do reconhecimento ao descarte.
- Reconhecimento nao e coleta; fixacao nao e acondicionamento.
- Prova digital exige confiabilidade, autenticidade e rastreabilidade.
- Quebra da cadeia nao implica nulidade automatica em toda hipotese.
- Busca domiciliar: mandado de dia; flagrante/desastre/socorro ou consentimento sao excecoes.
- Crime permanente exige fundadas razoes para ingresso sem mandado.
- Busca pessoal exige fundada suspeita objetiva nas hipoteses legais.
- Mero nervosismo ou denuncia anonima vaga nao bastam.
- Serendipidade pode ser valida em diligencia licita.
- Silencio nao e confissao e nao prejudica a defesa.
- Confissao: valor relativo, retratavel e divisivel.
- Confissao nao substitui exame de corpo de delito quando ha vestigios.
- Prova ilicita: inadmissivel e desentranhada.
- Derivada: inadmissivel, salvo ausencia de nexo causal ou fonte independente.
- Fonte independente deve conseguir chegar ao fato por caminho autonomo e regular.

FECHAMENTO

Tempo ideal desta aula: 35 a 45 minutos. Depois, partir direto para a lista de questoes de PP 05. O objetivo e reconhecer a regra e a pegadinha - nao decorar doutrina longa.

Base do material: matriz da Mentoria Tita para PP 05 e banco bruto de questoes reais "provas(1).pdf", com foco nos temas que aparecem de forma recorrente em provas policiais e de execucao penal. Referencias legais centrais: CPP, arts. 155-157, 158-A a 158-F, 186, 197-200 e 240-250.